RABBI BINYAMIN GOLDBERG

Hilchos Shabbos Shiur 6

Shiur

6

הלכות שבת · אורח חיים סימן רמ״ז

Mareh Makomos for this shiur

Siman 247 – Mechaber, Rama

Magen Avraham 1 – 9

Taz 1 – 3

Mishna Berura 1 – 20

Biur Halacha ד״ה אם התנה עמו, ד״ה לשנה

Gemora Shabbos 19a

© Rabbi Binyamin Goldberg

5787 · 2026

Sending Letters with a Non-Jew

Simon 247

Seif 1 סעיף א

BASIS OF THIS SEIF Amira l'akum | Maris ayin | Carrying

– With a fixed fee the non-Jew works for his own sake (MB 1; siman 252:2). *Amira l'akum* is a *shevus* even when said on Erev Shabbos (MB 10).

– A letter is stricter than other items: it carries the Jew's handwriting, so people will say he gave it to him on Shabbos to carry; and the non-Jew may have to search for the recipient on Shabbos (MA 2; MB 5).

Melacha: Named by the commentaries: carrying – *Hotza'ah* (מוציא מרשות לרשות #39) (MA 2; MB 5).

The Source

HALACHA 247:1

The Gemora (Shabbos 19a) teaches that one may not send letters with a non-Jew on Erev Shabbos, but on Wednesday and Thursday it is permitted. The Gemora qualifies this: if there is an established post-master in the town, there is no concern, and if he fixed a fee, it is permitted.

The **Taz** (1) explains why a fixed fee helps: then the non-Jew exerts himself for his own sake, not for the Jew. This is the general rule of *kablanus* we learned in siman 244.

Not Only Letters

The **Magen Avraham** (1) and **Mishna Berura** (1) write that every melacha requires a fixed fee when it is given to the non-Jew without time to finish it before Shabbos (siman 252:2). The Mechaber mentions a letter specifically to teach the special stringency: without a fixed fee and without a post-master, it is forbidden even from Sunday. Other objects or money sent with a non-Jew on Erev Shabbos follow the rule of all melachos: if there is time in the day to reach the recipient's place, it is permitted even without a fixed fee, and we are not concerned that the recipient will not be home.

2) "At nightfall" means while the sun is still shining. The non-Jew must also leave the Jew's doorway before Shabbos (Rambam, MB 2).

Not Telling Him to Go on Shabbos

Even with a fixed fee, he may not tell him **4)** to go on Shabbos. The **Magen Avraham** (2) and **Mishna Berura** (4) add that he also may not say, "See that you are there on Sunday or Monday," when it is known that he cannot be there unless he travels on Shabbos. This is as if he told him to go on Shabbos, and it is forbidden even with a fixed fee. However, if the non-Jew himself **3)** says he will go on Shabbos, there is no problem, since the Jew did not say it, and the non-Jew works for his own wage (MB 3).

The Post-Master

The **Taz** (2) explains the reason: when there is no post-master and the letter must reach the addressee personally, there is a concern that the addressee will not be at home, and the non-Jew will go after him on Shabbos. A post-master, however, is always stationed for this work. The Taz identifies him as the "post-meister" found in large cities, especially in the Emperor's lands, who is on duty at fixed times to receive letters and send them on. So writes the **Mishna Berura** (8).

5) The **Magen Avraham** (2) and **Mishna Berura** (5) add that this refers to where the post-master is not always present in the destination town but sometimes travels elsewhere.

Why a Letter Is Stricter

Why are we concerned with a letter that the addressee will not be home, when for other objects we are not? The **Magen Avraham** (2), quoting the Sefer HaTerumah and Mordechai, explains: the Jew's handwriting is carried and recognizable as the Jew's, so people will say the Jew gave it to him on Shabbos to carry. It follows that a letter written in the non-Jew's script is permitted, even on Erev Shabbos and without a fixed fee, as long as he can reach the first house inside the wall before Shabbos – like other objects (MB 5).

A Letter to a Friend

The **Mishna Berura** (6) brings a dispute about a letter sent directly to a friend, not to the post-master:

- The **Olas Shabbos** holds the concern applies only to sending via the post-master. When sending directly to a friend, there is no concern that he will go after him on Shabbos, and it is permitted even on Erev Shabbos without a fee, as long as he can arrive before Shabbos. So leans Rabbi Avraham of Prague in the Bach. The Mishna Berura notes that the commentary of Rabbeinu Chananel, recently published, supports this.
- The **Taz** and **Magen Avraham** hold the concern applies to a friend as well.
- If he tells the non-Jew to go there and give it to the man's household if he does not find him, all agree it is permitted even on Erev Shabbos and without a fee, as long as he can reach the first house inside the wall of that city.

Even From Sunday

The Mechaber forbids **7)** even from Sunday. The **Magen Avraham** (4) and **Mishna Berura** (7) write that if the journey is short, such as one day's walk, it is permitted to send on Monday or Tuesday, since even if he does not find him at home, he has plenty of time to look for him.

The house **9)** "nearest the wall" is the first house inside the wall of the destination city (MA 3, MB 9).

The Rama's Leniency

The Rama permits **10)** on Thursday or earlier, even without a fee and **11)** even with no post-master, and even if it is known he cannot arrive before Shabbos. The **Mishna Berura** (10 – 11) explains, from the Rosh: since the Jew did not explicitly tell him to go on Shabbos, it is forbidden only close to Shabbos, when he looks like the Jew's agent. When it is well before Shabbos, it does not look like telling him to do melacha on Shabbos.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

דין עכו''ם המביאים כתבים בשבת. ובו ו סעיפים

שולח אדם אגרת ביד עכו"ם, ואפי' בע"ש עם חשיכה; והוא שקוצץ לו דמים, ובלבד שלא יאמר לו שילך בשבת; ואם לא קצב, אי לא קביע בי דואר (פי' איש ידוע שכל כתב אליו יובל והוא משלחם למי ששלוח אליו). במתא, אסור לשלוח אפילו מיום ראשון; ואי קביע בי דואר במתא, משלחין אפי' בע"ש והוא שיהא שהות ביום כדי שיוכל להגיע לבית הסמוך לחומה:

הגה ויש מתירין אפי' לא קצץ, ואפילו לא קבוע בי דואר במתא, אם משלחו ביום ה' או קודם לכן; (טור) ויש לסמוך עלייהו אם צריכין לכך:

1 A person may send 1) a letter with a non-Jew even on Erev Shabbos 2) at nightfall, provided he fixes a fee for him, 3) and provided he does not tell him 4) to go on Shabbos. If he did not fix a fee: if there is no 5) established post-master in the town[1], 6) it is forbidden to send it 7) even from Sunday. If there is 8) an established post-master in the town, one may send even on Erev Shabbos, provided there is time in the day for him to reach the house 9) nearest the wall.

RAMA *Some permit* **10)** *even if he did not fix a fee, and* **11)** *even if there is no established post-master in the town, if he sends it on Thursday or earlier* [Tur]*, and one may rely on them if necessary.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

אגרת ביד עכו"ם *A letter*

מגן אברהם (א) MAGEN AVRAHAM 1

אגרת. ה"ה בכל מלאכות בעינן קצץ כמ"ש סי' רנ"ב אלא נקט אגרת לאשמועי' דאי לא קבוע אסור וכו' כנ"ל, מותר לשלוח כליו וחפציו ביד עכו"ם אפי' בע"ש (ר"מ אלשקר מ"א כ"ה רמ"ו):

A letter. The same applies to all melachos – we require that he fixed the price, as written in siman 252. But he chose a letter to teach us that if there is no established post-master it is forbidden etc., as above. It is permitted to send one's utensils and belongings with a non-Jew even on Erev Shabbos (Maharam Alashkar, siman 41; Knesses HaGedola, siman 246).

פרי מגדים – אשל אברהם (א) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 1 on Magen Avraham 1

אגרת עמ"א עב"ח הוקשה לו ברייתא שבת י"ט אין משלחין אגרות אא"כ קצץ מאי אריא אגרת כלים לכובס נמי קצץ דוקא לתוס' וראש (וכ"פ המחבר ברל"ב ס"ב אם קצץ לו דמים) ותי' לומר דקצץ שרי אף אגרות דכת"י ניכר שרי בקצץ

A letter – on the Magen Avraham. See the Bach: he found it difficult [from] the Baraisa, Shabbos 19, "one may not send letters unless he fixed a price" – why specifically a letter? Utensils to a launderer also [require] fixing a price, according to Tosfos and the Rosh (and so ruled the Mechaber in 252:2 [printed: רל"ב], "if he fixed a price for him"). He answered that it means to say: with fixing a price even letters are permitted – even though the handwriting is recognizable, with fixing a price it is permitted.

והמ"א תי' משום לא קצץ ולא קבוע בי דואר אין משלחין אגרות דוקא הא שאר כלים מותר כשיכול להגיע לביתו בעוד יום וא"ה ב' יבואר בזה יע"ש. ועא"ר א' אגרת אין בו מלאכה גמורה ובפרט לדידן לית רה"ר גמור אפ"ה בעינן קצץ.

The Magen Avraham answered [that it is] because of [where] he did not fix a price and there is no fixed post-master: one may not send letters specifically, but other utensils are permitted when [the non-Jew] can reach his house while it is still day. With Hashem's help, in [os] 2 this will be explained; see there. And see the Eliyahu Rabba, [os] 1: a letter involves no complete *melacha*, especially for us, who have no complete *reshus harabim*; even so we require fixing a price.

[1] *Bei doar* – a known person to whom every letter is brought, and who sends it on to its addressee. The explanation appears in the Shulchan Aruch.

ומ"ש מותר לשלוח כליו וחפציו בע"ש א"י מהו אם קצץ פשיטא ואם לא קצץ דינו כעורות וכובס ברצ"ב צריך שיגמר בע"ש כו' ואי דאין לנו רה"ר ודוקא אגרת דניכר כת"י זה א"י מנין לו זה ועמ"ש אות ב' אי"ה מזה:

What he wrote, "it is permitted to send his utensils and belongings on Erev Shabbos" – I do not know what it is: if he fixed a price, it is obvious; and if he did not fix a price, its law is like hides and a launderer in 252, [where] it must be finished on Erev Shabbos etc. And if [the reason is] that we have no *reshus harabim*, and specifically a letter, whose handwriting is recognizable [is forbidden] – I do not know where he gets this. See what I will write on this, with Hashem's help, in os 2.

עם חשיכה; והוא שקוצץ לו דמים *Provided he fixed the price*

טו"ז (א) **TAZ 1**

והוא שקצץ. דאז בדידיה קטרח ולא בשביל ישראל:

Provided he fixed the price. For then he exerts himself for his own, and not for the Jew.

פרי מגדים – משבצות זהב (א) **PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 1** on Taz 1

והוא עט"ז קצץ ל"ד כבס"ב מתשובת הרשב"א דכל שהזכיר לו שיתן לו שכרו שרי ובטור כתב אם פסק בסכום ידו"ע י"ל ידוע במקום ההוא וקצת קצבה כמה נותנין מש"ה סמכא דעתיה דעכו"ם אבל אם א"י כלל אפשר אף בהזכיר לו שיתן שכר אסור: ועיין לבוש שכרו בסתם י"ש

And he – on the Taz. "Fixed a price" is not precise, as in seif 2, from the teshuva of the Rashba: whenever he mentioned to him that he will give him his wage, it is permitted. The Tur wrote, "if he set a known sum" – one can say: known in that place, with some set amount of how much is given; therefore the non-Jew relies on it. But if it is not known at all, possibly even if he mentioned to him that he will give a wage it is forbidden. See the Levush, "his wage without specification"; see there.

ומ"ש המחבר שלא יאמר שילך בשבת ואם עכו"ם אומר שילך בשבת שרי עב"י ולבוש ועסי' ש"ז בט"ז אות גימ"ל ומ"א כאן אות ב':

What the Mechaber wrote, that he should not tell him to go on Shabbos – but if the non-Jew says he will go on Shabbos, it is permitted; see the Bais Yosef and the Levush, and see siman 307, Taz os 3, and the Magen Avraham here, os 2.

והנה המחבר פסק כרי"ף ורי"מ בלא קצץ אף מיום א' אסור ובריית שבת י"ט א' אין משלחין בע"ש אא"כ קצץ דשרי בע"ש הא לא קצץ אסור לעולם ובריית דלעיל אין משכירין כלים בע"ש ובד"ה מותר כיוצא אין משלחין אגרות בע"ש וד"ה מותר כב"ש שביתת כלים אף שיגיעו לביתו ואגרות בקצץ ע"ש אסור דנראה כשלוחו וד"ה מותר ורשב"ג היו מחמירין יותר מב"ש כו' ומש"ה השמיטו הרי"ף ור"מ פרק ששי מהש"ס הי"ו (יע"ש במ"מ ור"ג כמו כן החסיד) ובה"ך יע"ש במ"מ דאיק מלת לעולם וברי"ף מלת כל"ל גם מדלא הזכירן בד"ה מותר ובראש"ש פוסק לברייתא דאין משכירין כלים ואגרות דלעיל ואפ"ה הביא דברי הרי"ף מלת כלל אין ראיה ומלת לעולם ג"כ י"ל בין הגיע לבית החומה או לאו ומ"מ מדלא הביאו הרי"ף ור"מ ד"ה מותר באגרת משמע קצת כן ואין ראיה דהא כתבו הברייתא ערב שבת אבל מר"מ יש ראיה ומש"ה שינה מכל"ל לעולם

Now, the Mechaber ruled like the Rif and the Rambam: without fixing a price, even from Sunday it is forbidden. The Baraisa in Shabbos 19a, "one may not send on Erev Shabbos unless he fixed a price," [means] that it is permitted on Erev Shabbos; but without fixing a price it is always forbidden. And the Baraisa above – "one may not rent utensils on Erev Shabbos, and on Wednesday and Thursday it is permitted; similarly one may not send letters on Erev Shabbos, and on Wednesday and Thursday it is permitted" – is like Beis Shammai: the resting of utensils, even though they will reach his house; and letters, [even] with fixing a price, are forbidden on Erev Shabbos, since he appears as his agent, and on Wednesday and Thursday permitted; and [the household of] Rabban Shimon ben Gamliel were more stringent than Beis Shammai etc. Therefore the Rif and the Rambam omitted them, perek 6 of hilchos Shabbos, halacha 16 (see there in the Magid Mishna; and ר"ג, likewise החסיד), and halacha 20 – see there in the Magid Mishna, who inferred from the word "always," and in the Rif the word "at all"; also since they did not mention "on Wednesday and Thursday it is permitted." But the Rosh rules like the Baraisa above, "one may not rent utensils," and letters, and even so brought the words of the Rif – [so from] the word "at all" there is no proof; and the word "always" too can be explained [as] whether he reaches the house at the wall or not. Nevertheless, since the Rif and the Rambam did not bring "on Wednesday and Thursday it is permitted" regarding a letter, it is somewhat implied so – but there is no proof, since they wrote the Baraisa [about] Erev Shabbos. But from the Rambam there is a proof, and therefore he changed from "at all" to "always."

ועיין נ"ץ מפרש מלת לעול"ם אפילו יכול להגיע לביתו ממש שמא לא יהיה בביתו ובארוך לא הכריע וכאן פסק כר"מ ורי"ף דברמ"ו ס"א פסק כן דברייתא דלעיל כב"ש ולכאורה מחלפא שיטתיה דהר"ב דשם כתב דסברא אחרונה עיקר א"כ ברייתא הלכתא היא ולמה זה כתב כאן ויש לסמוך עלייהו אם צריכים לכך הא ברי"ף אין מפורש לאסור וי"ל יע"ש. וי"ל דמ"מ פסק שם לחומרא וכאן ג"כ לא רצה להקל אם לא בצריכים לכך דוקא:

See ן"נ: he explains the word "always" [as] even [if] he can actually reach his house – perhaps he will not be at home. In the longer work he did not decide, and here he ruled like the Rambam and the Rif, since in 246:1 he ruled so – that the Baraisa above is like Beis Shammai. At first glance the Rav's [the Rama's] approach seems reversed: there he wrote that the latter opinion is primary; if so, the Baraisa is halacha – then why did he write here, "one may rely on them if they need it"? In the Rif it is not explicit to forbid. One can say [so]; see there. One can say that nevertheless there he ruled stringently, and here too he did not want to be lenient except specifically where they need it.

אי לא קביע בי דואר (פי' איש ידוע *If there is no established post-master*

MAGEN AVRAHAM 2 **מגן אברהם (ב)**

אי לא קביע בי דואר. פי' איש ממונה שכל כתב אליו יובל והוא נוטלו ומשלחו למי שנשתלח לו ואם אותו האיש אינו קבוע באותו העיר שנשתלח שם אלא הולך לפעמים לסחור' אסור דשמא לא ימצא האיש בביתו וגם הבי דואר ויצטרך לילך אחריו בשבת (ב"ח בשם הפוסקים)

If there is no established post-master. This means an appointed man, to whom every letter is brought, and he takes it and sends it to whomever it was sent. If that man is not established in the city to which it was sent, but sometimes goes away for business, it is forbidden, lest he not find the man at home, nor the post-master, and he will have to go after him on Shabbos (Bach in the name of the Poskim).

ואף על גב דשאר כלים שרי ליתן לעכו"ם כל שיכול לעשותו מבע"י אפי' לא קצץ ואף שהוא עושה אח"כ בשבת שרי כמ"ש סי' רנ"ב ס"ב הכא כיון שכת' ידו של ישראל נושא וניכר מעשה ישראל יאמרו בשבת נתן לו להוליך (סה"ת ומרדכי וכ"כ האגודה דלא כב"ח שנדחק) וא"כ בכתב של עכו"ם שרי

Although with other utensils it is permitted to give them to a non-Jew whenever he can do it while it is still day, even if he did not fix a price, and even though he does it afterwards on Shabbos, it is permitted, as written in siman 252:2 – here, since he carries the Jew's handwriting, and the Jew's deed is recognizable, they will say he gave it to him on Shabbos to carry (Sefer HaTerumah and Mordechai; so too wrote the Agudah – not like the Bach, whose explanation is forced). If so, with a letter in the non-Jew's script it is permitted.

ומזה נלמוד דכ"ש כשמשלחו בע"ש דלא יאמר ראה שתהא שם ביום א' או ביום ב' וכיוצא בזה וידוע שא"א לו להיות שם אא"כ ילך בשבת דהוי כאלו א"ל לך בשבת ואפילו קצץ אסור ועסי' ש"ז ס"ד:

From this we learn that all the more so, when he sends it on Erev Shabbos, he should not say, “see that you are there on Sunday or Monday” and the like, when it is known that it is impossible for him to be there unless he goes on Shabbos, since that is as if he said to him “go on Shabbos,” and even if he fixed a price it is forbidden. See siman 307:4.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 2 on Magen Avraham 2 **פרי מגדים – אשל אברהם (ב)**

אי לא קבי"ע כו' עמ"א עט"ז מזה וסובר המ"א דאף לפירוש זה ליכא קולא ואף ב' חששות חיישינן שמא לא יהיה בי דואר בעיר וגם האיש שכתב אליו לא יהיה דהשתא אף שנרשם למי שייך אסור ועא"ר אות ג'

If it is not fixed etc. – on the Magen Avraham. See the Taz on this. The Magen Avraham holds that even according to this explanation there is no leniency, and we are concerned even about two concerns: perhaps there will be no post-master in the city, and also the man to whom he wrote will not be [home]; so that in this case, even though it is marked to whom it belongs, it is forbidden. See the Eliyahu Rabba, os 3.

ומ"ש המ"א מכלים כו' היינו מספק שמא לא יהיה פנאי וכדומה אף שיודע ודאי שעכו"ם יעשה בשבת כל שאפשר קודם השבת שרינן בלא קצץ אף לב"ש וכ"ש לב"ה וא"כ אמאי מחמירין כאן מספק שמא לא ימצא האיש בביתו ויצטרך לילך כו בספק כזה לא היה ראוי לאסור אלא הואיל וכת"י ניכר מש"ה אוסרין כה"ג

What the Magen Avraham wrote from utensils etc. – that is, out of doubt, perhaps there will not be time and the like: even though he knows for certain that the non-Jew will do it on Shabbos, whenever it is possible [to do it] before Shabbos we permit without fixing a price, even according to Beis Shammai, and all the more so according to Beis Hillel. If so, why are we stringent here out of a doubt that he may not find the man at home and will need to go [after him]? With such a doubt it would not be fitting to forbid; rather, since the handwriting is recognizable, therefore we forbid in such a case.

וז"ש בסה"ת רכ"ב הביאו הב"ח דוקא אגרת אסור בלא קצץ היינו דאי לאו אגרת אלא כליו שא"י של ישראל לא חיישינן שמא לא יהיה האיש בביתו ויצטרך לילך אחריו דבספק כי הא לא מחמירין בדרבנן ודוקא אגרת דניכר חיישינן בה טפי וברנ"ב אות ח' דכתב המ"א

באגרת שמא לא ימצא בביתו עם טעם דניכר בעינן (ובא"ר ג' תמה עליו ולמ"ש א"ש) דהשתא סה"ת נמי סובר כלים לכובס בעינן קצץ דוקא וכדכתיבנא דלא כב"ח שסובר סה"ת דלא כתו' ורא"ש יע"ש

This is what is written in the Sefer HaTerumos, [siman] 222, cited by the Bach: specifically a letter is forbidden without fixing a price – that is, if it were not a letter but his utensils, which are not known to be a Jew's, we would not be concerned that the man will not be at home and he will need to go after him, since with a doubt like this we are not stringent in a Rabbinic matter; and specifically a letter, which is recognizable, we are more concerned about. In 252, os 8, the Magen Avraham wrote regarding a letter, "perhaps he will not find him at home," together with the reason that it is recognizable – we require [both] (the Eliyahu Rabba, [os] 3, wondered at him; according to what I wrote it fits well). Accordingly, the Sefer HaTerumos also holds that utensils to a launderer require fixing a price specifically, as I have written – unlike the Bach, who holds that the Sefer HaTerumos is not like Tosfos and the Rosh; see there.

וע"ין אות א' דאגרת א' לא קביע אסור היינו חששא שמא לא יהיה בביתו וזה דוקא אגרת כת"י דניכר הא שאר כלים וחפצים שאין ניכרים שרי בע"ש בלא קצץ כל שיכול להגיע בע"ש לשם ולא חיישינן שמא לא יהיה בביתו ויצטרך לילך אחריו כאמור. ומ"ש כתב של עכו"ם שרי שאין ניכר לא חיישי' שמא ימצא בביתו אבל אם רחוק. בודאי יש הפרש בין קצץ כו':

And see os 1: that a letter, if it is not fixed, is forbidden – that is, the concern that he will not be at home – and this is specifically a letter, whose handwriting is recognizable; but other utensils and belongings, which are not recognizable, are permitted on Erev Shabbos without fixing a price, whenever he can reach there on Erev Shabbos, and we are not concerned that he will not be at home and will need to go after him, as stated. What he wrote, "a non-Jew's writing is permitted" – since it is not recognizable, we are not concerned [whether] he will find him at home; but if it is far, certainly there is a difference between fixing a price etc.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 2 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק ב' ואע"ג דשאר כלים. אם באנו לדמות זה לזה הא קשה מניה וביה דכמו דשרי ביש שהות ביום לבא להעיר אף דאפשר שילך בשבת ה"נ לשתרי בלא קביע בי דאר כיון דאפשר שימצאהו בביתו א"כ לא יספיק תירוצו דמג"א כיון דניכר כתב דישראל דמ"מ מ"ש ספיקא דיעשהו בשבת דשרי ומ"ש ספיקא דלא ימצאהו בשבת דאסור:

Magen Avraham s"k 2: "And even though other utensils." If we come to compare this to that, it is difficult from within itself: just as it is permitted when there is time in the day to arrive at the city, even though it is possible that he will go on Shabbos, so too it should be permitted without a fixed post-master, since it is possible he will find him at home. If so, the Magen Avraham's answer – since a Jew's handwriting is recognizable – will not suffice, for nevertheless, what is [the difference between] the doubt that he will do it on Shabbos, which is permitted, and the doubt that he will not find him, [so that he delivers it] on Shabbos, which is forbidden?

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 2 **רבי עקיבא איגר**

שם בכתב של עכו"ם שרי ומזה נלמוד. אם בלא קצץ הא אף בלא יאמר ראה שתהא שם אסור כיון דליכא שהות לעשותו ואם בדקצץ וכדמסיים המג"א ואפי' קצץ אסור איך נלמוד זה מכאן דאיידי בלא קצץ ואם מכאן נלמד היינו ממ"ש בש"ע ובלבד שלא יאמר לו שילך בשבת מה כ"ש הוא הא פשיטא דאמירה במפורש שילך בשבת גרע יותר:

There: "With a non-Jew's writing it is permitted, and from this we learn." If [it speaks] without fixing a price – even without saying "see that you are there" it is forbidden, since there is no time to do it. And if with fixing a price, as the Magen Avraham concludes, "and even [if] he fixed a price it is forbidden" – how do we learn this from here, which speaks without fixing a price? And if we learn [it] from here – that is, from what is written in the Shulchan Aruch, "provided he does not tell him to go on Shabbos" – what *kal vachomer* is it? It is obvious that saying explicitly that he should go on Shabbos is worse.

TAZ 2 **ט"ז (ב)**

בי דואר. פי' שלטון העיר ולו רגילין לשלוח איגרת. ובטור כתוב אם יש בעיר שהוא שלח אותו לשם איש ידוע שכל כתב שמביאין לעיר נותנין אותו לידו והוא מגיעו ליד מי שנשתלח לו עכ"ל.

Post-master. This means the ruler of the city, to whom they customarily send letters. In the Tur it is written: "if there is in the city to which he sent it a known man, to whom every letter brought to the city is given, and he delivers it to the hand of the one to whom it was sent." End quote.

והטעם בזה נ"ל שכל שאין בי דואר אלא צריך שיגיע הכתב אל ידי עצמו של מי שנשתלח לו יש לחוש שמא הוא אינו בביתו וילך אחריו בשבת אבל הבי דואר הוא עצמו קבוע תמיד למלאכה זו. ונראה שזהו שקורין עכשיו פאס"ט מייסט"ר שרגיל להיות במקומות גדולות בפרט במדינות הקיסר שהוא עומד על המשמר בעתים ידועים לקבל כתבים ולשלחם להשייכי' לכתבי' ההם:

The reason seems to me that wherever there is no post-master, but the letter must reach the hand of the one to whom it was sent himself, there is concern that he is not at home and he will go after him on Shabbos. But the post-master himself is always estab-

lished for this work. It seems that this is what is now called the "post-meister," who is usually found in large places, especially in the Emperor's lands, who stands on watch at known times to receive letters and send them to those to whom the letters belong.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 2 on Taz 2 **פרי מגדים – משבצות זהב (ב)**

בי דואר עט"ז במ"א ב' פירש דברי המחבר כר"א מפרא"ג הובא הב"ח לשון קבוע ולא קבוע היינו שהבי דואר פעמים יוצא לסחור כו' ומש"ה שינה המחבר מלשון הטור אם יש איש ידוע ולא יש דמשמע דהבי דואר ודאי קבוע או מעמיד במקומו והט"ז פירש כן דברי המחבר ג"כ כן

A post-master – on the Taz. In Magen Avraham 2 he explained the Mechaber's words like Rabbi Avraham of Prague, cited in the Bach: the language "fixed" and "not fixed" means that the post-master sometimes goes out to trade etc.; therefore the Mechaber changed from the Tur's language, "if there is a known man" and "there is not," which implies that the post-master is certainly fixed, or appoints [someone] in his place. And the Taz explained the Mechaber's words likewise.

וכללא דמילתא קצץ ובקיבולת ואין מקפיד מתי ילך רק שיגיע לידם האגרות באיזה זמן שיהיה שרי ע"ש עם חשיכה שיצא מפתח ביתו בעוד יום ולא קצץ כל שיש בי דואר במתא שנשחתח לשם ויגיע לבתי הסמוך לתומה ראשון תלינן לקולא שמא הבי דואר שם דאמירה לעכו"ם ומחזי כשלוחו הכל דרבנן ותלינן לקולא מאחר דיכול לעשות קודם השבת אבל אין שם בי דואר אפילו יכול להגיע לביתו ממש שנשלח עליו הוה כאין שהות קודם שבת שמא לא ימצא בביתו וילך אחריו בשבת ואסור להמחבר אף מיום א' ולהר"ב בד"ה מותר דאף יצטרך לילך אחריו כל שמופלג מע"ש לא מחזי כשלוחו עב"ח ומש"ה התיר הר"ב ברנ"ב ס"ב אף כלים לכובס וא"א לגומרה קודם שבת בלא קצץ בד"ה מותר ועמ"א שם אות ח' ואי"ה שם יבואר עוד:

The general rule: [if] he fixed a price and with *kablanus*, and he is not particular when he goes, only that the letters reach them at whatever time it may be – it is permitted on Erev Shabbos close to dark, as long as he leaves the entrance of his house while it is still day. [If] he did not fix a price – whenever there is a post-master in the city to which it is sent, and he can reach the first house near the wall, we assume leniently that perhaps the post-master is there, since telling a non-Jew and appearing as his agent are all Rabbinic, and we assume leniently, since he can do it before Shabbos. But [if] there is no post-master there, even if he can actually reach the house of the one to whom it is sent, it is as if there is no time before Shabbos – perhaps he will not find him at home and will go after him on Shabbos – and it is forbidden according to the Mechaber even from Sunday; and according to the Rav [the Rama], on Wednesday and Thursday it is permitted, since even if he will have to go after him, whenever it is distant from Erev Shabbos he does not appear as his agent; see the Bach. Therefore the Rav permitted in 252:2 even utensils to a launderer, where it is impossible to finish before Shabbos, without fixing a price, on Wednesday and Thursday; and see the Magen Avraham there, os 8; with Hashem's help it will be explained further there.

ומיהו אם אמר לעכו"ם שילך לשם וימסור לבני ביתו אם לא ימצא האיש בביתו ודאי שרי כל שיגיע לבית הסמוך לחומה ראשון תלינן ביה נ"ל. ועמ"א: ואי"ה שם יבואר עוד:

However, if he told the non-Jew to go there and give it to the members of his household if he does not find the man at home, it is certainly permitted whenever he can reach the first house near the wall – we assume [leniently] about it; so it seems to me. And see the Magen Avraham; with Hashem's help it will be explained further there.

הסמוך לחומה *Near the wall*

MAGEN AVRAHAM 3 **מגן אברהם (ג)**

הסמוך לחומה. לעיר שנשתלח שם כלומר לבית ראשון כ"כ בכ"מ ודחה מ"ש בב"י וכ"כ ר"ל חביב סי' ק"ה וב"ח:

Near the wall. Of the city to which it was sent; that is, to the first house. So wrote the Kesef Mishna, rejecting what is written in the Bais Yosef; so too wrote the Ralbach, siman 105, and the Bach.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 3 on Magen Avraham 3 **פרי מגדים – אשל אברהם (ג)**

הסמוך עמ"א עיין כסף משנה פ"ו מה"ש הלכה כ' דתלינן לקולא ושמ"א מצינו לקולא כמו שמ"א חוץ לחומה לנו. ואם ידוע שביתו בקצה השני אסור ומוקף חומה דאז בתוך העיר אין מעביר כו' מ"מ י"ל כל שעוסק בשלוחו בשבת אפשר אסור:

Near – on the Magen Avraham. See the Kesef Mishneh, perek 6 of hilchos Shabbos, halacha 20: we assume leniently. We find [the reasoning of] "perhaps" applied leniently, as in "perhaps they spent the night outside the wall." If it is known that his house is at the other end, it is forbidden; and [in] a walled city, since then within the city he does not carry etc. – nevertheless one can say that whenever he is occupied with his errand on Shabbos, possibly it is forbidden.

And even if there is no established **ואפילו לא קבוע בי דואר במתא**

MAGEN AVRAHAM 4 **מגן אברהם (ד)**

ואפי' לא קבוע. ואפי' ידוע שלא יכול להגיע לשם קודם שבת ונ"ל לסבר' הראשונה אם הוא דרך קרוב כגון מהלך יום א' ומשלחו ביום ב' או ג' שרי שאף שלא ימצאנו בביתו יש לו שהות הרבה ללכת ועמ"ש סי' רנ"ב ס"ב:

> **And even if there is no established.** Even if it is known that he cannot arrive there before Shabbos. It seems to me that according to the first opinion, if it is a short way, such as one day's walk, and he sends it on Monday or Tuesday, it is permitted, since even if he does not find him at home, he has much time to walk. See what is written in siman 252:2.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 4 on Magen Avraham 4 **פרי מגדים – אשל אברהם (ד)**

ואפילו עמ"א כבסי' רנ"ב ס"ב בהג"ה וקרוב מאוד כולי האי לא חיישינן שיתעכב כ"כ ועסי' רנ"ב אות ח':

> **And even – on the Magen Avraham.** As in siman 252:2 in the gloss. [When it is] very near, we are not so concerned that he will be delayed that much. And see siman 252, os 8.

if they need **אם צריכין לכך**

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

סעיף א' בהג"ה אם צריכים. היינו בשלוח אגרת אבל בדברים אחרים דנתן כליו לנכרי לעשותן בביתו אף לא צריכים לכך מותר ליתן ביום ה' בלא קצץ. מג"א לקמן סי' רנ"ב סעיף ח':

> **Seif 1, in the gloss: if they need.** That is, with sending a letter; but with other things, where he gave his utensils to a non-Jew to make them in his house, even if they do not need it, it is permitted to give [them] on Thursday without fixing a price. Magen Avraham below, siman 252, 8.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 1 **משנה ברורה (א)**

אגרת – ה"ה בכל מלאכות כשנותן לו ואין שהות לגמרו קודם השבת בעינן דוקא שיקצוב לו דמים בעד מלאכתו דאז אדעתיה דנפשיה קעביד ולא בשביל ישראל וכדאיתא לקמן בסימן רנ"ב ס"ב

> **A letter** – The same applies to all melachos: when he gives it to him and there is no time to finish it before Shabbos, we require specifically that he fix a price for his work, for then he works for his own sake and not for the Jew, as stated below in siman 252:2.

אלא נקט אגרת לאשמועינן דאי לא קצץ ולא קביע בי דואר במתא אסור כדמסיק והטעם כמו שכתבנו לקמיה אבל שאר כלים וחפצים או מעות אם שולח ביד א"י בע"ש הדין כמו בכל מלאכות ולכך אפילו אם לא קצץ אם יש שהות ביום להגיע למקום מי שנשתלח לו מותר ולא חיישינן שמא לא ימצאנו בביתו ויצטרך לחפש אחריו בשבת:

> But he chose a letter to teach us that if he did not fix a price and there is no established post-master in the city, it is forbidden, as he concludes, and the reason is as we will write below. But other utensils, belongings or money, if he sends them with a non-Jew on Erev Shabbos, the din is as with all melachos; therefore, even if he did not fix a price, if there is time in the day to reach the place of the one to whom it was sent, it is permitted, and we are not concerned lest he not find him at home and have to search for him on Shabbos.

MISHNA BERURA 2 **משנה ברורה (ב)**

עם חשיכה – היינו בעוד שהשמש זורח וגם צריך שיצא הא"י מפתח ביתו של ישראל קודם השבת [רמב"ם]:

> **At nightfall** – That is, while the sun is still shining. It is also necessary that the non-Jew leave the doorway of the Jew's house before Shabbos [Rambam].

MISHNA BERURA 3 **משנה ברורה (ג)**

ובלבד וכו' – ואם הא"י אמר מעצמו שילך בשבת לית לן בה כיון שהישראל לא אמר לו זה וא"י אדעתיה דנפשיה קעביד בשביל שכירותיה:

> **Provided etc.** – If the non-Jew said on his own that he will go on Shabbos, there is no problem, since the Jew did not tell him this, and the non-Jew works for his own sake for his wage.

MISHNA BERURA 4 **משנה ברורה (ד)**

שילך בשבת – וה"ה שלא יאמר לו ראה שתהא שם ביום א' או ביום ב' וכיוצא בזה וידוע שא"א לו להיות שם אלא א"כ ילך בשבת דזה הוי כאלו א"ל לך בשבת [אחרונים]:

That he go on Shabbos – The same applies: he should not say to him, "see that you are there on Sunday or Monday" and the like, when it is known that it is impossible for him to be there unless he goes on Shabbos, since that is as if he said to him "go on Shabbos" [Acharonim].

MISHNA BERURA 5 **משנה ברורה (ה)**

לא קביע בי דואר וכו' – היינו שאינו קבוע תמיד הבי דואר באותה העיר שנשתלח שם אלא הולך לפעמים למקום אחר אסור דשמא לא ימצאנו הא"י ויצטרך לילך אחריו בשבת ולכך החמירו כולי האי וחששו לזה בענינו דכיון שכתב ידו של ישראל נושא וניכר מעשה ישראל יאמרו בשבת נתן לו להוליך וא"כ אם נכתב האגרת בכתב א"י שרי להוליך אפילו בע"ש ובלא קצץ כל שיכול להגיע שם מבעוד יום לבית ראשון הסמוך לחומה וכמו שהתרנו לעיל בשולח שאר כלים וחפצים ע"י א"י:

If there is no established post-master etc. – That is, the post-master is not always established in the city to which it was sent, but sometimes goes to another place; it is forbidden, lest the non-Jew not find him and have to go after him on Shabbos. They were so stringent and concerned for this in our case because, since he carries the Jew's handwriting and the Jew's deed is recognizable, they will say he gave it to him on Shabbos to carry. If so, if the letter was written in the non-Jew's script, it is permitted to carry it even on Erev Shabbos and without fixing a price, whenever he can reach there while it is still day, to the first house near the wall, as we permitted above when sending other utensils and belongings through a non-Jew.

MISHNA BERURA 6 **משנה ברורה (ו)**

אסור לשלוח – כתב עו"ש ונראה דכל זה מיירי כששולח ע"י הא"י ליד הבי דואר אבל כשאדם משלח אגרת על ידו לחבירו אין לחוש שמא לא ימצאנו בביתו שילך אחריו בשבת ושרי אפילו בע"ש ובלא קצץ כל שיכול להגיע שם מבעוד יום וכן נוטה דעת מהר"ר אברהם מפראג המובא בב"ח וע"ש שהאריך ומסיק להקל בזה

It is forbidden to send – The Olas Shabbos wrote: it seems that all this speaks of where he sends it through the non-Jew to the post-master. But when a person sends a letter through him to his friend, there is no concern lest he not find him at home and go after him on Shabbos, and it is permitted even on Erev Shabbos and without fixing a price, whenever he can reach there while it is still day. So too leans the opinion of Rabbi Avraham of Prague, brought in the Bach; see there, where he discussed it at length and concludes to be lenient in this.

ודעת הט"ז ומ"א דגם בשולח אגרת לחבירו ג"כ יש חשש זה ובפירוש ר"ח שיצא עתה לאור מוכח כהעו"ש עיין שם

The opinion of the Taz and Magen Avraham is that even when sending a letter to his friend there is this concern. In the commentary of Rabbeinu Chananel, which has now come to light, it is evident like the Olas Shabbos; see there.

ומיהו אם אמר לא"י שילך לשם וימסור לבני ביתו של אותו האיש אם לא ימצאנו לכו"ע שרי אפילו בע"ש ובלא קצץ כל שיכול להגיע לבית ראשון הסמוך לחומה של העיר שהאיש שם:

However, if he told the non-Jew to go there and hand it to the household of that man if he does not find him, it is permitted according to all, even on Erev Shabbos and without fixing a price, whenever he can reach the first house near the wall of the city where the man is.

MISHNA BERURA 7 **משנה ברורה (ז)**

אפילו מיום ראשון – ואם הוא דרך קרוב כגון מהלך יום אחד נראה דאף אם הוא משלחו ביום ב' וג' שרי שאף שלא ימצאנו בביתו יש לו שהות הרבה ללכת [מ"א]:

Even from Sunday – If it is a short way, such as one day's walk, it seems that even if he sends it on Monday or Tuesday it is permitted, since even if he does not find him at home he has much time to walk [Magen Avraham].

MISHNA BERURA 8 **משנה ברורה (ח)**

ואי קביע בי דואר – היינו שהאיש הממונה ע"ז קבוע שם תמיד ובכלל זה הוא מה שקורין עכשיו פאשט מייסטער שרגיל להיות במקומות גדולים שהוא עומד על המשמר בעתים ידועים לקבל כתבים ולשלחם להשייכים לכתבים ההם:

And if there is an established post-master – That is, the man appointed for this is always established there. Included in this is what is now called the "post-meister," usually found in large places, who stands on watch at known times to receive letters and send them to those to whom the letters belong.

MISHNA BERURA 9 **משנה ברורה (ט)**

הסמוך לחומה – לעיר שנשתלח שם כלומר לבית ראשון מבפנים:

Near the wall – of the city to which it was sent; that is, to the first house inside.

MISHNA BERURA 10 **משנה ברורה (י)**

ויש מתירין וכו' – טעמייהו דכיון שלא אמר לו ישראל בהדיא שילך בשבת אין לאסור כ"א סמוך לשבת דנראה כשלוחו של ישראל לזה ואמירה לא"י שבות אפילו אמר לו בע"ש לעשות מלאכה בשבת אבל מופלג מן השבת קצץ לא מחזי כאומר לו עשה מלאכה בשבת ולפיכך אין לאסור כ"א ביום ע"ש [הרא"ש]:

And some permit etc. – Their reason is that since the Jew did not explicitly tell him to go on Shabbos, one should forbid only close to Shabbos, when he looks like the Jew's agent for this – and *amira l'akum* is a *shevus* even if he told him on Erev Shabbos to do melacha on Shabbos. But well before Shabbos, even without fixing a price, it does not look like telling him to do melacha on Shabbos; therefore one should forbid only on Erev Shabbos [Rosh].

MISHNA BERURA 11 **משנה ברורה (יא)**

ואפילו לא קביע – ואפילו ידוע שלא יוכל להגיע לשם קודם שבת ג"כ שרי לדעה זו דכיון שהוא מופלג מן השבת לא מחזי כשלוחו וכנ"ל:

And even if there is no established – And even if it is known that he cannot reach there before Shabbos, it is also permitted according to this opinion, since it is well before Shabbos and does not look like his agent, as above.

Seif 2 סעיף ב

BASIS OF THIS SEIF Amira l'akum

– A promise to pay, even without an amount, lets the non-Jew rely on it and work for himself; without one, he works for the Jew (the seif).

Melacha: As in seif 1.

Payment

HALACHA 247:2

Stipulating to pay without naming an amount is like a fixed fee – for example, "as is fitting" or "whatever we will agree" (Biur Halacha). Without a stipulation, **12)** it is forbidden even if the Jew sees that the non-Jew expects payment from him or from the recipient, since the Jew has not promised him anything (MA 5, MB 12).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

ואם התנה עמו שיתן לו שכרו, אף על פי שלא פירש כמה יתן לו, דינו כקוצץ, דסמכיה דעתיה דעכו"ם ובדידיה קא טרח; אבל בסתם, אע"פ שיש בדעתו שיתן לו שכר, אסור, דלא סמכיה דעתיה ובישראל קא טרח:

2 If he stipulated with him that he will pay him, even though he did not specify how much, it is like fixing a fee, since the non-Jew relies on it and exerts himself for his own sake. But without specification, 12) even though he intends to pay him, it is forbidden, since the non-Jew does not rely on it, and he exerts himself for the Jew.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

Even though he intends **אע"פ שיש בדעתו שיתן לו שכר**

MAGEN AVRAHAM 5 **מגן אברהם (ה)**

אף על פי שיש בדעתו. משמע פשיט' כשאינו מצפה לתשלום שכר כלל דאסור אלא אף על פי שמצפה לשכר אסור כיון שהישראל לא הבטיחו עדיין ועס"ד:

Even though he intends. This implies: obviously when he does not expect any payment at all it is forbidden; but even though he expects payment, it is forbidden, since the Jew has not yet promised him. See seif 4.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 5 on Magen Avraham 5 **פרי מגדים – אשל אברהם (ה)**

אע"פ עמ"א עיין אות זיין להמחבר דוקא כשעכו"ם התחיל ולהר"ב שהבין דאף שהתחיל ישראל שרי להמחבר בחנם צ"ל דאע"פ ה"פ וכ"ש כשהעכו"ם מסופק לגמרי:

Even though – on the Magen Avraham. See os 7: according to the Mechaber, [it is permitted] specifically when the non-Jew began; and according to the Rav [the Rama], who understood that according to the Mechaber [doing it] for free is permitted even if the Jew began, one must say that "even though" means this – and all the more so when the non-Jew is entirely in doubt.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 12 **משנה ברורה (יב)**

אע"פ שיש בדעתו – ר"ל לא מבעיא אם הא"י מסתפק כלל אם יתנו לו שכר דאסור אלא אפילו אם הישראל מבין ממנו שמצפה לשכר מאתו או ממי שנשתלח לו אפ"ה אסור כיון שהישראל לא הבטיחו עדיין:

Even though he intends – This means: not only if the non-Jew is unsure at all whether they will pay him is it forbidden, but even if the Jew understands from him that he expects payment from him or from the one to whom it was sent, it is nevertheless forbidden, since the Jew has not yet promised him.

Seif 3 סעיף ג

BASIS OF THIS SEIF Amira l'akum | Maris ayin

– Hired by the day: on Erev Shabbos it is forbidden, since when he leaves on Shabbos "it looks as if he stipulated this with him" (the seif).

Melacha: As in seif 1.

Hired by the Day

HALACHA 247:3

The **Mishna Berura** (13) explains the distinction in seif 3. A fixed fee for the job is permitted even on Erev Shabbos, since then the non-Jew works for himself, and it is not at all recognizable that the work done on Shabbos is on the Jew's behalf. When **13)** he is paid by the day, even though the Jew does not care when he goes and he works for himself, he is still forbidden to leave on Erev Shabbos. Since he goes out right away on Shabbos and is paid for that very day, it looks as if he was told to go then as the Jew's agent.

This is better than no fee at all, so it is permitted **14)** on Wednesday and Thursday even according to the Mechaber. According to the Rama, even with no fee at all it is permitted on Thursday (MA 6, MB 14).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אם שכרו לימים דבר קצוב בכל יום בהליכתו ובחזרתו, אלא שאינו מקפיד עמו מתי ילך; אם הוא בע"ש, אסור, דכשיוצא בשבת נראה כאלו התנה עמו כך:

3 If he 13) hired him by the day, a fixed sum for each day of his going and returning, but he is not particular about when he goes – if it is 14) on Erev Shabbos it is forbidden, since when he leaves on Shabbos it looks as if he stipulated this with him.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

On Erev Shabbos it is forbidden **בע"ש, אסור, דכשיוצא בשבת נראה כאלו התנה עמו**

MAGEN AVRAHAM 6 **מגן אברהם (ו)**

בע"ש אסור. וכבר כ' רמ"א דאפי' לא קצץ כלל בה' מותר עס"ו:

On Erev Shabbos it is forbidden. The Rama already wrote that even if he did not fix a price at all, on Thursday it is permitted. See seif 6.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 6 on Magen Avraham 6 **פרי מגדים – אשל אברהם (ו)**

בע"ש עמ"א האדון ז"ל תיקן בזה מ"ש מי"ט הביאו א"ז וא"ר וזיין ב' דזה להר"ן פירוש ברייתא דלעיל ד"ה מותר (עמ"ש בט"ז א') אבל המחבר סובר בס"א דברייתא ב"ש (ובקצץ) ולב"ה בלא קצץ לעול"ם אסור א"כ אין קיום לדין זה בשכרו לימים דבד"ה נמי אסור ומש"ה הלבוש השמים הגהות רבו בס"א וכתב רק דין זה

On Erev Shabbos – on the Magen Avraham. The master (z"l) corrected with this what is written מי"ט, cited by the Elya Zuta and Eliyahu Rabba, [os] 7, 2: that this is according to the Ran's explanation of the Baraisa above, "on Wednesday and Thursday it is permitted" (see what I wrote on Taz 1). But the Mechaber holds in seif 1 that the Baraisa is Beis Shammai (and with fixing a price), and according to Beis Hillel, without fixing a price it is always forbidden. If so, this law has no standing with one hired by the day, since on Wednesday and Thursday it is also forbidden. Therefore the Levush omitted his teacher's glosses in seif 1 and wrote only this law.

אבל המ"א סובר כי רמ"א סובר דאף לא קצץ כלל נמי שרי בד"ה והמחבר סובר דקצץ לימים הוה כאילו קצץ לגמרי כיון שאין מקפיד מתי ילך אלא דחשש להחמיר כר"ן בזה דבע"ש אסור ובברייתא דלעיל להמחבר כב"ש ושנייה בלא קצץ כלל ועא"ר זיין והר"ב לא הגי"ה כאן דאף לא קצץ כלל דשרי בד"ה כב"ר כ"כ בס"א דאפי' קצץ כלל שרי והיקל בצורך:

But the Magen Avraham holds that the Rama holds that even if he did not fix a price at all it is permitted on Wednesday and Thursday; and the Mechaber holds that fixing a price by days is as if he fixed a price completely, since he is not particular when he goes – only that he was concerned to be stringent like the Ran in this, that on Erev Shabbos it is forbidden; and according to the Mechaber, the Baraisa above is like Beis Shammai, and it is taught without fixing a price at all. See the Eliyahu Rabba, [os] 7. The Rav [the Rama] did not gloss here that even without fixing a price at all it is permitted on Wednesday and Thursday, since he already wrote so in seif 1 – that even [without] fixing a price at all it is permitted – and he was lenient in [a case of] need.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 13 **משנה ברורה (יג)**

אם שכרו לימים – ר"ל דאף שהתרנו לעיל בקצץ אפילו בע"ש היינו כשהוא קוצץ לו סך קצוב בעד פעולתו דאז אדעתיה דנפשיה עביד ולא מינכר כלל שהמלאכה הנעשית בשבת הוא בשליחות ישראל

If he hired him by the day – This means: although we permitted above, when he fixed a price, even on Erev Shabbos – that is when he fixes for him a set sum for his work, for then he works for his own sake and it is not at all recognizable that the melacha done on Shabbos is on the Jew's behalf.

אבל כששכרו לימים שקוצב לו שכר בעד כל יום אף שאינו מקפיד עליו מתי ילך ואדעתיה דנפשיה עביד פעולתו גם בזה [ולפיכך עדיף מלא קצץ כלל ומותר בד' וה' אף לדעת המחבר] מ"מ כששוכרו בע"ש אסור דכיון שיוצא תיכף בשבת נראה כאלו התנה עמו כך ובשליחותו הולך מאחר שנתן לו שכר בעד היום:

> But when he hired him by the day, fixing a wage for each day – although he is not particular with him about when he goes, and he does his work for his own sake in this case too [and therefore it is better than not fixing a price at all, and it is permitted on Wednesday and Thursday even according to the Mechaber] – nevertheless, when he hires him on Erev Shabbos it is forbidden, since he goes out right away on Shabbos, it looks as if he stipulated this with him and goes as his agent, since he gave him a wage for the day.

MISHNA BERURA 14 **משנה ברורה (יד)**

בע"ש – אבל ביום ה' מותר ולדעת הרמ"א לעיל בהג"ה אפילו לא קצץ כלל מותר ביום ה':

> **On Erev Shabbos** – But on Thursday it is permitted. According to the opinion of the Rama above in the gloss, even if he did not fix a price at all, it is permitted on Thursday.

Seif 4 סעיף ד

BASIS OF THIS SEIF Amira l'akum

– A non-Jew who carries for free in return for a favor is like one paid a fee (the seif; Taz 3). The Rama cites those who forbid whenever it is free and advises stringency, unless the non-Jew offered first.

Melacha: As in seif 1.

Carrying for Free

HALACHA 247:4

The Mechaber permits a non-Jew to carry the letter for free, **15)** since he does it on his own, out of gratitude for a past favor. The Jew does not force him; he agrees on his own, and we attribute it to the favor he received, so he is working for himself (MB 15).

The **Taz** (3) is surprised at those who disagree. It is clear that the non-Jew works for his own sake. As we find in many places regarding a gift – if not for the pleasure the recipient gave him, he would not have given it – here too, the non-Jew who carries for free is surely repaying some favor, and it is as if he received money. The **Magen Avraham** (7) infers from the Mechaber that it is permitted only when the non-Jew volunteers. If the Jew asks him to go, it is forbidden even for free.

On the Rama's **16)** "it is good to be stringent," the **Mishna Berura** (16) notes that the Taz holds like the first opinion, while the Darchei Moshe, Levush and Eliyahu Rabba lean toward forbidding. Therefore it is proper to fix at least some small payment, which makes it like a fixed fee (Chayei Adam).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

(אם) העכו"ם מוליך הכתב בחנם, אפילו נתנה לו בערב שבת, מותר, שהרי העכו"ם מאליו הוא עוש' זה ואינו אלא להחזיק טובה לישראל מפני מה שקיבל ממנו, והו"ל כאלו קצץ:

הגה ויש חולקים וסבירא להו דכל שעושה בחנם, אסור, וטוב להחמיר. אבל במקום שהעכו"ם מתחיל עם הישראל לומר שילך לו בחנם, ודאי דעתו על הטובה שקיבל ממנו, ושרי (ב"י):

4 If the non-Jew carries the letter for free, even if he gave it to him on Erev Shabbos it is permitted, 15) since the non-Jew does it on his own, only to show gratitude to the Jew for what he received from him, and it is as if he fixed a fee.

RAMA *Some disagree and hold that whenever he does it for free it is forbidden,* **16)** *and it is good to be stringent. But where the non-Jew initiates with the Jew, saying he will go for him for free, certainly his intention is because of the favor he received from him, and it is permitted* [Bais Yosef].

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

Since the non-Jew on his own **שהרי העכו"ם מאליו הוא עוש' זה ואינו אלא**

MAGEN AVRAHAM 7 **מגן אברהם (ז)**

שהרי העכו"ם מאליו כו'. משמע דדוקא כשהעכו"ם אומ' מאליו לישראל להוליך לו הכתב אבל כשהישראל אמר לו לילך אסור אפילו בחנם וכ"מ ממ"ש ס"ב אבל מדברי רמ"א בהג"ה משמע שהרב"י ס"ל דהכל שרי וכ"מ סי' רנ"ב ס"ב ע"ש:

Since the non-Jew on his own etc. This implies: only when the non-Jew says on his own to the Jew that he will carry the letter for him. But when the Jew told him to go, it is forbidden even for free; so is implied from what is written in seif 2. But from the words of the Rama in the gloss it is implied that the Bais Yosef holds that everything is permitted, and so is implied in siman 252:2; see there.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 7 on Magen Avraham 7 **פרי מגדים – אשל אברהם (ז)**

שהרי עמ"א וכ"כ בס"ב במ"א אות ה' והר"ב כו' עמ"ש באות ה' וברנ"ב ס"ב משמע דעת המחבר דבחנם אף שישראל התחיל שרי:

For behold – on the Magen Avraham. So he wrote in seif 2, Magen Avraham os 5, "and the Rav etc."; see what I wrote in os 5. And in 252:2 it is implied that the Mechaber's opinion is that for free, even if the Jew began, it is permitted.

And some disagree **ויש חולקים וסבירא להו דכל שעושה בחנם**

TAZ 3 **ט"ז (ג)**

ויש חולקים כו'. היינו מ"ש ב"י בסי' רנ"ב בשם ש"ל ובעיני לע"ד יפלא מאד דלפי הנר' ודאי שייך בזה אדעת' דנפשיה טרח דק"ל בדוכתא טובא במתנה אי לאו דעביד ליה ניחות' לא הוה יהיב ליה מתנה ה"נ האי עכו"ם דמוליך בחנם ודאי זה לתשלומין על איזה טובה שעשה לו הישראל והוה כאלו קבל מעות מהישראל ולא גרע ממ"ש אח"כ שהעכו"ם מתחיל עם הישראל כו' ובש"ל שם לא הוזכר האי היתר באם העכו"ם מתחיל:

And some disagree etc. This is what the Bais Yosef wrote in siman 252 in the name of the Shibbolei HaLeket. In my humble opinion this is very surprising, for it appears that certainly here we can say he exerts himself for his own sake, as we hold in many places regarding a gift: if not for the pleasure he gave him, he would not have given him a gift. Here too, this non-Jew who carries for free is certainly doing so as repayment for some favor the Jew did for him, and it is as if he received money from the Jew. It is no worse than what is written afterwards, "where the non-Jew initiates with the Jew...". In the Shibbolei HaLeket there, this heter of where the non-Jew initiates is not mentioned.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 3 on Taz 3 **פרי מגדים – משבצות זהב (ג)**

ויש עט"ז הקשה מאחר דאם עכו"ם מתחיל שרי ה"ה כשישראל מתחיל מסתמא עכו"ם אין עושה בחנם כ"א תשלום גמול על איזה טובה שעשה הוה כקצץ ושיבולי הלקט שהביא הב"י ברנ"ג דאוסר בחנם אפשר סובר אף כשהעכו"ם מתחיל אסור משא"כ הרב דמחלק וצ"ע ועא"ר ח' הכריע לאסור בחנם וע"ש ומ"מ בד"ה שרי אף באין צורך כ"כ דהא יש מתירין בחנם אף בע"ש.

And some – on the Taz. He asked: since if the non-Jew begins it is permitted, the same applies when the Jew begins – presumably a non-Jew does not act for free, but as repayment for some favor that [the Jew] did, so it is like fixing a price. And the Shibolei HaLeket, which the Bais Yosef brought in 253 [printed: רנ"ג], who forbids [even] for free, possibly holds that even when the non-Jew begins it is forbidden – unlike the Rav [the Rama], who distinguishes; this requires study. See the Eliyahu Rabba, [os] 8: he concluded to forbid [even] for free; see there. Nevertheless, on Wednesday and Thursday it is permitted even without great need, since there are those who permit [doing it] for free even on Erev Shabbos.

הבי דואר דהאידנא שממונה מאת המלך לצורכו ולצורך השרים והסוחרים והולך בקביעות וישראל ג"כ מוסר לו אגרת אפשר אף בלא קצץ כלל וידוע שא"א להגיע שם אגרת אא"כ ילך בשבת מ"מ לאו כשלוחו הוא ועמ"א אות א' וא"ה שם יבואר עוד:

The post-master of nowadays, who is appointed by the king for his needs and the needs of the noblemen and merchants, and goes on a fixed schedule, and a Jew also gives him a letter – possibly even without fixing a price at all, and [even where] it is known that it is impossible for the letter to arrive there unless he goes on Shabbos, nevertheless he is not like his agent. See Magen Avraham os 1; with Hashem's help it will be explained further there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 15 **משנה ברורה (טו)**

שהרי הא''י מאליו וכו' – פי' דאין הישראל כופה אותו על כך אלא מעצמו הוא מתרצה להוליך האגרת ותלינן שמה שנתרצה הוא מפני הטובה שקיבל ממנו מכבר ואדעתיה דנפשיה קעביד:

Since the non-Jew on his own etc. – This means that the Jew does not force him into this, but he agrees on his own to carry the letter, and we attribute his agreement to the favor he received from him already, and he works for his own sake.

MISHNA BERURA 16 **משנה ברורה (טז)**

וטוב להחמיר – הנה מלשון זה משמע דרק טוב לחוש לדעה זו וכן בט"ז משמע דדעתו כדעה הראשונה אבל בד"מ סימן רנ"ב משמע דדעתו הוא כהיש חולקין וכן בלבוש ובא"ר בסימן זה משמע דאסור בחנם וע"כ מהנכון שיקצוב לו עכ"פ איזה דבר מועט עבור זה והוי כקצץ כיון שקיבל עליו שיהיה זה שכרו וכ"כ בח"א:

And it is good to be stringent – From this language it is implied that it is only good to be concerned for this opinion, and so is implied from the Taz, whose opinion is like the first opinion. But in the Darchei Moshe, siman 252, it is implied that his opinion is like those who disagree, and so too the Levush and the Eliyahu Rabba in this siman imply that it is forbidden for free. Therefore it is proper that he fix at least some small thing for this, and it is like fixing a price, since he accepted that this will be his wage. So too wrote the Chayei Adam.

Seif 5 סעיף ה

BASIS OF THIS SEIF Amira l'akum | Carrying | Techumin

– The non-Jew is going for himself, so he will not search for the recipient on Shabbos (MB 18). MA 8 questions this: he still carries the letter from domain to domain and four *amos* in a public domain, and *techumin* are also involved.

Melacha: Named by MA 8: carrying – *Hotza'ah* (מוציא מרשות לרשות #39).

A Non-Jew Going on His Own

HALACHA 247:5

If the non-Jew is traveling **17)** on his own, it is permitted "in every case." If the Jew knows that the non-Jew will extend his route for him, it is forbidden (Bais Yosef, MB 17).

"In Every Case" – the Magen Avraham's Question

The **Magen Avraham** (8) asks: what does "in every case" add? If it means even without a fee and even if he arrives on Shabbos, the non-Jew is still doing melacha for the Jew by carrying the letter between domains on Shabbos (siman 325:15). Even though nowadays there is no real *reshus harabim*, it is forbidden, since *techumin* are also rabbinic. The Gemora (Shabbos 19a) relates that the handwriting of Rabbi Yosi HaKohen – some say Rabbi Yosi HaChasid – was never found in a non-Jew's hand, lest he carry it on Shabbos – implying that even when the non-Jew goes on his own it is forbidden.

He concludes that "in every case" means even with no post-master. Even if the non-Jew does not find the addressee at home, he will not go after him, since the Jew did not send him. However, there must be time to arrive before Shabbos. So writes the **Mishna Berura** (18): his going is for himself, but carrying the letter is for the Jew. The מהרי"א adds that this applies only when the non-Jew does not know the addressee; if he knows him, there is a concern that he will extend his route to deliver it personally.

The Post Office

The **Mishna Berura** (18) applies this to the post office, following the Chayei Adam:

– On Shabbos it is forbidden according to all to give a letter, even to a non-Jew going on his own, even with a fee fixed beforehand. Therefore one may not put a letter in the post on Shabbos, even where there is an *eruv*, and even through a non-Jew.

– On Erev Shabbos it is permitted, since the post is always considered a fixed fee – even if he does not pay here, the recipient will.

– In a case of great loss, one may be lenient, since it is a *shevus d'shevus* in a case of loss.

– Without a case of loss, one should be stringent even on Erev Shabbos not to give a letter to a non-Jew who will post it on Shabbos, even with a fee, since he is designating the work for Shabbos.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אם העכו"ם הולך מעצמו למקום אחר וישראל נותן לו אגרת, מותר בכל גוונא:

---

5 If the non-Jew is going 17) on his own to another place and the Jew gives him a letter, it is permitted 18) in every case.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

Permitted in every case — **מותר בכל גוונא**

MAGEN AVRAHAM 8 — **מגן אברהם (ח)**

מותר בכל גונא. אפי' אין נותן לו שכר דאל"כ מאי בא לאשמועי', וצ"ע דהא מ"מ עושה מלאכה בעדו שמוציא הכתב מרשות לרשות ומעביר ד"א בר"ה כמ"ש סי' שכ"ה סט"ו ואף על גב דהאידנא ל"ל ר"ה מ"מ אסור דהא תחומין גם כן דרבנן וכ"מ בגמרא דאמרו על ר"י שלא נמצא כתב ידו ביד עכו"ם מעולם שמא יוליכנו בשבת משמע דאפי' הולך מעצמו אסור ועוד דבסימן רס"ו לא שרי ליתן כיסו לעכו"ם אלא דמשום פסידא גזרינן שמא יוליכנו ד"א ע"ש הא לא"ה אסור אף על פי שהעכו"ם הולך מעצמו

Permitted in every case. Even if he does not give him payment, for otherwise what does it come to teach? This requires study, since in any case he does melacha for him, in that he takes the letter out from domain to domain and carries it four amos in a public domain, as written in siman 325:15. Although nowadays we have no public domain, nevertheless it is forbidden, since *techumin* are also rabbinic. So is implied in the Gemora, which said about Rabbi Yosi that his handwriting was never found in a non-Jew's hand, lest he carry it on Shabbos – implying that even when he goes on his own it is forbidden. Further, in siman 266 it does not permit

giving one's wallet to a non-Jew except because of loss; we decree lest he carry it four amos; see there – implying that otherwise it is forbidden even though the non-Jew goes on his own.

ולכן נ"ל דמ"ש בכל גווני היינו אפי' לא קבוע בי דואר במת' דאף אם לא ימצאנו בביתו לא ילך העכו"ם אחריו דהא הישראל לא שלחו וזהו שסיים מהרי"א והוא שאין העכו"ם מכירו אבל אם מכירו איכא למיחש שמא ירבה בשבילו הדרך עכ"ל כלומר דכשלא ימצא האיש בביתו ירב' בשבילו הדרך להוליכו לידו אבל לשלחו בידו בע"ש אם אין שהות מבע"י שיגיע לשם פשיטא דאסור דהא מוליכו בשבילו בשבת וכ"ש שאסור ליתנו לו בשבת כמ"ש סימן רמ"ו ס"ב:

Therefore it seems to me that what he wrote, "in every case," means even if there is no established post-master in the city, since even if he does not find him at home, the non-Jew will not go after him, since the Jew did not send him. This is what the מהרי"א concluded: "provided the non-Jew does not know him; but if he knows him, there is concern lest he extend the way for him" – that is, when he does not find the man at home, he will extend the way for him to bring it into his hand. But to send it with him on Erev Shabbos, if there is no time while it is day for him to arrive there, is obviously forbidden, since he carries it for him on Shabbos; and all the more so it is forbidden to give it to him on Shabbos, as written in siman 246:2.

אח"כ ראיתי שראב"ן מפרש הא דקביע בי דואר במת' שהשליח דר בעיר שמוליכו שם שרי לשלוח על ידו מע"ש שהרי בלא"ה יש לו לילך שם ולאו שלוחו של ישראל הוא ורבותי פי' בע"א עכ"ל, משמע מדבריו דעכ"פ בעינן שיהא שהות להגיע לעיר שנשתלח דהא עלה קאי פלוגת' דב"ש וב"ה:

Afterwards I saw that the Raavan explains "there is an established post-master in the city" as meaning that the messenger lives in the city to which he carries it; then it is permitted to send through him on Erev Shabbos, since he would have to go there anyway, and he is not the Jew's agent. "But my teachers explained it otherwise." End quote. It is implied from his words that in any case we require that there be time to reach the city to which it was sent, since the dispute of Beis Shammai and Beis Hillel is about that.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 8 on Magen Avraham 8 **פרי מגדים – אשל אברהם (ח)**

מותר עמ"א לשון בכל גווני משמע אף שכר ולא קצץ דאי בחנם להמחבר אף ישראל מתחיל שרי כפי מה שהבין הר"ב בדבריו אות זיין (והלבוש כתב בחנם וישראל מתחיל יע"ש עא"ר אות ט')

It is permitted – on the Magen Avraham. The language "in every way" implies even [for] payment without fixing a price; for if [it meant] for free – according to the Mechaber even [when] the Jew begins it is permitted, as the Rav [the Rama] understood his words, os 7 (the Levush wrote "for free and the Jew begins"; see there; see the Eliyahu Rabba, os 9).

והקשה דהא מ"מ עושה מלאכה בשביל ישראל ולא קצץ וא"א לגמור קודם שבת אסור כמו כלים לכובס בלא קצץ דאסור אף בקיבולת והעלה דאה"נ דוקא לחששא שמא לא ימצאנו הוא דלא חיישינן אבל אם אין שהות בע"ש להניח לשם אסור בלא קצץ דעכו"ם עושה מלאכה בשביל ישראל והביא ג"כ סייעתא מראב"ן דוקא בהגיע סמוך לבית א' שרי בלא קצץ אם עכו"ם הולך בלא"ה לשם:

He asked: nevertheless he does work for the Jew without fixing a price, and it is impossible to finish before Shabbos – it should be forbidden, like utensils to a launderer without fixing a price, which is forbidden even with *kablanus*. He concluded: indeed, [only] the concern that he will not find him we are not concerned about; but if there is not time on Erev Shabbos to deposit it there, it is forbidden without fixing a price, since the non-Jew does work for the Jew. He also brought support from the Raavan: specifically when he arrives near the first house is it permitted without fixing a price, if the non-Jew goes there anyway.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 17 **משנה ברורה (יז)**

הולך מעצמו – ואם יודע שמרבה הדרך בשבילו אסור [ב"י]:

Goes on his own – If he knows that he extends the way for him, it is forbidden [Bais Yosef].

MISHNA BERURA 18 **משנה ברורה (יח)**

בכל גווני – היינו אפילו לא קצץ ליתן לו שכר אלא בסתמא דקיי"ל בס"א דאסור לשלוח על ידו כשאין קבוע בי דואר דחיישינן שמא לא ימצאנו בביתו וילך אחריו בשבת אפ"ה שרינן כאן כיון שאין הא"י הולך בשליחותו אלא שמעצמו הולך לשם בודאי אם לא ימצאנו לא יחפש אחריו ודוקא אם יש שהות להגיע שם מבעוד יום אבל אם אין שהות להגיע שם מבעוד יום אסור אף בזה דאף דהליכתו בשביל עצמו הוא מ"מ מה שנושא המכתב הוא בשביל ישראל.

In every case – That is, even if he did not fix a price to give him payment, but without specification – although we hold in seif 1 that it is forbidden to send through him when there is no established post-master, since we are concerned lest he not find him at home and go after him on Shabbos – nevertheless we permit here, since the non-Jew does not go as his agent but goes there on his

> own, and certainly if he does not find him he will not search for him. This is only if there is time to reach there while it is still day; but if there is no time to reach there while it is still day, it is forbidden even in this case, since although his going is for himself, his carrying the letter is for the Jew.

ודע דליתן לו בשבת אסור לכו"ע אפילו בהולך מעצמו ואפילו קצץ לו שכר מבעוד יום עבור זה וע"כ אסור ליתן אגרת על הפאצט בשבת [ומע"ש מותר דעל הפאצט הוי תמיד קצץ דאף אם אינו משלם כאן מ"מ יצטרך לשלם מי שנשתלח לו] אפילו במקום שיש עירוב ואפילו ע"י א"י אסור דבר זה [ולא מהני קציצה על שבת גופא]

> Know that to give it to him on Shabbos is forbidden according to all, even when he goes on his own, and even if he fixed a wage for this while it was still day. Therefore it is forbidden to put a letter in the post on Shabbos [and from Erev Shabbos it is permitted, since the post is always a fixed price, for even if he does not pay here, the one to whom it was sent will have to pay], even in a place where there is an *eruv*, and even through a non-Jew this is forbidden [and fixing a price on Shabbos itself does not help].

אך במקום הפסד גדול יש להתיר בכה"ג דהוי שבות דשבות במקום פסידא דמותר ושלא במקום הפסד יש להחמיר אפילו בע"ש שלא ליתן לא"י האגרת שהוא יתן אותו על הפאצט בשבת ואפילו בקצץ שהרי מייחד מלאכתו על שבת [ח"א בכלל ג' ע"ש]:

> However, in a case of great loss one may permit in such a case, since it is a *shevus d'shevus* in a case of loss, which is permitted. Not in a case of loss, one should be stringent even on Erev Shabbos not to give the letter to a non-Jew who will put it in the post on Shabbos, even when he fixed a price, since he is designating his work for Shabbos [Chayei Adam, klal 3; see there].

Seif 6 סעיף ו

BASIS OF THIS SEIF Amira l'akum (hired worker)

– A worker hired for a year may not be sent with a letter on Erev Shabbos; one hired only to deliver letters – some permit, as in 244:5 (Rama). On Wednesday and Thursday it is permitted (MA 9).

Melacha: As in seif 1.

A Yearly Employee

HALACHA 247:6

Hiring a non-Jew for a year **19)** is not considered a fixed fee. The **Biur Halacha** (ד"ה לשנה) explains why. A fixed fee helps because the Jew gains nothing from when the work is done – if not today, then another day – and the non-Jew hurries to finish for his own sake. A worker hired for all work is almost certain to be needed for another job tomorrow, so the Jew gains from the Shabbos work, and he is like his agent (siman 244:5).

According to the Mechaber in seif 1, he should then have forbidden even from Sunday. However, since the Bais Yosef was not certain that this is not considered a fixed fee, he relied on the lenient opinion brought by the Rama and forbade only on Erev Shabbos (MB 19). On Wednesday and Thursday it is permitted (MA 9).

If **20)** he was hired only for delivering letters, it is considered a fixed fee, following the first opinion in 244:5. Even so, he may not tell him to go on Shabbos (MB 20).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

מי שיש לו שכיר עכו"ם לשנה או יותר, אסור לשלחו ערב שבת באגרת:

הגה ומיהו אם לא שכרו רק בשליחות אגרת, יש מתירין, כמו שנתבאר לעיל סי' רמ"ד ס"ה:

6 One who has a non-Jew hired for a year or more 19) may not send him with a letter on Erev Shabbos.

RAMA *However, if he hired him only for delivering letters, some permit,* **20)** *as explained above in siman 244:5.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

On Erev Shabbos with a letter **אסור לשלחו ערב שבת באגרת**

MAGEN AVRAHAM 9 **מגן אברהם (ט)**

ע''ש באגרת. אבל בד' וה' מותר כיון די"א דזה מיקרי קצץ כמ"ש סי' רמ"ד:

On Erev Shabbos with a letter. But on Wednesday and Thursday it is permitted, since some say that this is called fixing a price, as written in siman 244.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 9 on Magen Avraham 9 **פרי מגדים – אשל אברהם (ט)**

ערב שבת עמ"א דהמחבר אף בס"א החמיר כר"מ לעולם אסור בלא קצץ מ"מ למאן קאמר לה והר"מ מתיר כה"ג דס"ל דהוה קצץ אף דהר"ב ברמ"ד כתב לכ"ע לא הוה קצץ אף להר"מ מ"מ בב"י מסופק דלהר"מ י"ל אף בשכרו לכל המלאכות שרי ויש דעת התוס' ורא"ש בלא קצץ שרי מש"ה היקל כאן בד"ה והר"ב לא הניח כאן כלום דלדידיה לצורך מותר בד"ה וכאן אף באין צורך ועא"ר אות יו"ד ובסימן רמ"ד אות י"ז כתבנו מזה:

Erev Shabbos – on the Magen Avraham. Even though the Mechaber in seif 1 was stringent like the Rambam, [that] it is always forbidden without fixing a price – nevertheless, according to whom does he say it? The Rambam permits in such a case, since he holds it is [considered] fixing a price. Even though the Rav [the Rama] in 244 wrote that according to all it is not [considered] fixing a price, even according to the Rambam, nevertheless the Bais Yosef is in doubt: according to the Rambam one can say that even where he hired him for all tasks it is permitted; and there is the opinion of Tosfos and the Rosh that without fixing a price it is permitted. Therefore he was lenient here on Wednesday and Thursday. The Rav [the Rama] left nothing [to add] here, since according to him, for a need it is permitted on Wednesday and Thursday, and here even without need. See the Eliyahu Rabba, os 10; and in siman 244, os 17, we wrote about this.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 19 **משנה ברורה (יט)**

אסור לשלחו – דמה שהוא שכירו לשנה לא נחשב כקציצה ודינו בכל הפרטים כמבואר לעיל בס"א בלא קצץ אלא דבזה מקילינן דאין אסור אלא בע"ש והטעם כמו שביארנו בבה"ל:

It is forbidden to send him – For his being hired for a year is not considered fixing a price, and his din in all details is as explained above in seif 1 for one who did not fix a price, except that here we are lenient that it is forbidden only on Erev Shabbos. The reason is as we explained in the Biur Halacha.

MISHNA BERURA 20 **משנה ברורה (כ)**

כמו שנתבאר לעיל – היינו דעה הראשונה שם דס"ל דזהו נחשב כקצץ ע"ש הטעם. ומ"מ אסור לומר לו שילך בשבת כנ"ל בס"א:

As explained above – That is, the first opinion there, which holds that this is considered fixing a price; see the reason there. Nevertheless, it is forbidden to tell him to go on Shabbos, as above in seif 1.